

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและการใช้บังคับกฎหมายอาญา

เอกสารหน่วยแรกนี้อธิบายหลักการทั่วไปของกฎหมายอาญา โดยเน้นหลักการสำคัญที่มีปรากฏในข้อสอบวิชานี้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนและคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของสังคม สรุปประเด็นสำคัญตามลำดับความสำคัญดังนี้ :

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา (ตอนที่ 1.1)

 ความหมายและวัตถุประสงค์

- ****กฎหมายอาญา**** คือกฎหมายที่กำหนดว่า “การกระทำได้เป็นความผิดและจะลงโทษอย่างไร” มุ่งป้องกันความเสียหายต่อสังคม โดยคุ้มครองชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน เกียรติยศ และศีลธรรม มีทั้งความหมายในทางแคบ (เฉพาะกฎหมายอาญาสารบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา) และความหมายกว้าง (รวมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและมาตรการทางกระบวนการยุติธรรม)
- ****วัตถุประสงค์**** ของกฎหมายอาญา ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันอันตรายต่อส่วนรวม และยับยั้งไม่ให้กระทำความผิด การลงโทษมีทั้งการตัดอันตรายที่เป็นรูปธรรม (เช่น ฆ่าผู้อื่น) และความเสียหายที่เป็นนามธรรม (เช่น หมิ่นประมาท)
- ****ทฤษฎีกฎหมายอาญา**** ศึกษากลุ่มแนวคิดพื้นฐาน เช่น ทฤษฎีการลงโทษเพื่อการป้องปราม ทฤษฎีการแก้ไขฟื้นฟู และทฤษฎีการคืนความยุติธรรมสู่เหยื่อ
- ****ประเภทของความผิด**** สามารถจัดแบ่งหลายเกณฑ์ เช่น ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน เสรีภาพ เพศ และความสงบเรียบร้อย การเข้าใจโครงสร้างนี้ช่วยให้ตีความบทบัญญัติได้ง่ายขึ้น
- ****ความแตกต่างระหว่างกฎหมายอาญากับกฎหมายแพ่ง**** กฎหมายอาญาเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับเอกชนและมุ่งลงโทษผู้กระทำความผิด ส่วนกฎหมายแพ่งเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ระหว่างเอกชนด้วยกัน

💡 จุดเน้นสำหรับการสอบ

1. กฎหมายอาญาจัดเป็นกฎหมายมหาชน ควบคุมความสงบสุขของสังคม จึงต้องชัดเจนและเคร่งครัด
2. ผู้เรียนควรรู้จักคำศัพท์พื้นฐาน (โทษ, ความผิด, การยกเว้นโทษ) และความหมายของกฎหมายอาญาทั้งในความหมายแคบและกว้าง
3. จดจำความแตกต่างระหว่างกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง เพื่อตอบคำถามเปรียบเทียบ

🛡️ ลักษณะการใช้บังคับกฎหมายอาญา (ตอนที่ 1.2)

กฎหมายอาญามีลักษณะการใช้บังคับเฉพาะเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยยึดหลักสากลว่า “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ ถ้าไม่มีบทกฎหมาย” (nullum crimen, nulla poena sine lege) หลักสำคัญได้แก่ :

🖋️ 1. กฎหมายอาญาต้องมีบทบัญญัติโดยชัดแจ้ง

- บทบัญญัติว่าด้วยความผิดและโทษต้องเป็น ****ลายลักษณ์อักษร**** เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคหนึ่งกำหนดว่าบุคคลจะรับโทษทางอาญาได้ต่อเมื่อมีกฎหมายกำหนดไว้
- ไม่เหมือนกฎหมายแพ่งที่สามารถอาศัยจารีตประเพณีหรือบทกฎหมายใกล้เคียงมาปรับใช้ เมื่อกฎหมายอาญาไม่มีบทบัญญัติ ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ
- ข้อยกเว้น เช่น จารีตประเพณีที่ยอมให้กระทำ (การชกมวยตามกติกา) หรือความยินยอมของผู้เสียหาย ทำให้ไม่มีความผิด

🎯 2. กฎหมายอาญาต้องตีความอย่างเคร่งครัด

- ศาลต้องตีความตาม ****ตัวบทและเจตนารมณ์**** ของกฎหมายโดยเคร่งครัด ห้ามขยายความหรืออาศัยสำนวนกฎหมายอื่นมาลงโทษเพราะผลกระทบต่อเสรีภาพประชาชน
- การตีความควรยึดหลักเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ต้องหา ถ้ามีข้อสงสัยต้องยกให้ผู้ต้องหา

3. กฎหมายอาญาย้อนหลังเป็นผลร้ายไม่ได้

- ไม่สามารถใช้กฎหมายที่ออกภายหลังไปลงโทษผู้กระทำที่กระทำก่อนกฎหมายมีผลบังคับ ตามหลัก *non-retroactivity*
- แต่กฎหมายใหม่อาจใช้ย้อนหลังได้ **เมื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำ** ตามมาตรา 2 วรรคสอง และมาตรา 3 เช่น เมื่อมีการยกเลิกความผิดหรือกำหนดโทษเบากว่า ผู้ที่เคยต้องโทษสามารถได้รับประโยชน์ (ดูตอน 1.3 ด้านล่าง)

 ****เน้นสอบ**:** จดจำหลักไม่มีโทษโดยไม่มีความผิดเป็นหลักพื้นฐานในการพิสูจน์ความผิดและใช้บังคับกฎหมายอาญา

การใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับเวลา (ตอนที่ 1.3)

หลักทั่วไปไม่ให้ใช้กฎหมายย้อนหลังในทางร้าย แต่กฎหมายใหม่ที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำผิดสามารถใช้ย้อนหลังได้ ประเด็นสอบสำคัญ ได้แก่ :

กรณีที่กฎหมายใหม่เป็นประโยชน์แก่ผู้กระทำ

- ****ยกเลิกความผิด**:** เมื่อกฎหมายใหม่กำหนดว่าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดอีกต่อไป ผู้กระทำ (แม้คดียังไม่ถึงที่สุด) จะพ้นจากความผิดทันที และหากมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ถือว่าไม่เคยต้องโทษ
- ****ลดโทษหรือกำหนดโทษเบากว่า**:** เมื่อกฎหมายใหม่กำหนดโทษเบากว่า ศาลต้องเลือกใช้โทษที่เบาที่สุด ตามมาตรา 3 ตัวอย่างเช่น หากคดีถึงที่สุดแต่ผู้ต้องหาอยู่ระหว่างรับโทษ ศาลสามารถกำหนดโทษใหม่ที่เบากว่าหรือแม้แต่ปล่อยตัวได้

🧠 วิธีการเพื่อความปลอดภัย

กฎหมายกำหนด ****วิธีการเพื่อความปลอดภัย**** เช่น กักกัน ห้ามเข้าเขตกำหนด เรียกประกันตัวจับกุมตัวในสถานพยาบาล และห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง การกำหนดวิธีการเหล่านี้เป็นมาตรการป้องกันอันตรายไม่ถือเป็น “โทษ” และจึงอาจใช้ย้อนหลังได้ พึงจำว่าหลักการใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังต้องคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้กระทำเสมอ

🌐 การใช้กฎหมายอาญาเกี่ยวกับพื้นที่ (ตอนที่ 1.4)

การใช้กฎหมายอาญาเกี่ยวกับพื้นที่ตั้งอยู่บนหลักอธิปไตยของรัฐ โดยมีหลักสำคัญ 3 ประการ และข้อพิจารณาเรื่องคำพิพากษาต่างประเทศ :

🏠 1. หลักดินแดน (Territoriality Principle)

- กฎหมายของรัฐโดยอ้อมใช้บังคับแก่การกระทำที่เกิดขึ้น ****ภายในดินแดนของรัฐนั้น**** ตามมาตรา 4-6 การกระทำที่เกิดในราชอาณาจักรไทย (ทั้งบนพื้นดิน พื้นน้ำ เขตทะเลอาณาเขต เครื่องบินหรือเรือไทย) ถือว่าต้องรับโทษตามกฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติผู้กระทำหรือผู้เสียหาย
- คำว่า “การกระทำความผิดในราชอาณาจักร” รวมถึงการกระทำทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ใช่เฉพาะขณะที่ผลเกิดขึ้น ถ้าการกระทำและผลใกล้ชิดเกิดในไทยแม้ผลสุดท้าย (เช่น การตาย) จะเกิดที่อื่นก็ยังถือว่าเป็นความผิดในไทย

🌐 2. หลักอำนาจลงโทษสากล (Universal Jurisdiction)

- เป็นข้อยกเว้นเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐไทยหรือประโยชน์ร่วมกันของรัฐสากล ไทยสามารถลงโทษผู้กระทำความผิดนอกราชอาณาจักรในกรณีที่มีการกระทำนั้นกระทบความมั่นคงหรือผลประโยชน์ของไทย เช่น การก่อการร้าย การปล้นกลางทะเล การปลอมธนบัตร หลักนี้อยู่ในมาตรา 7

3. หลักบุคคล (Nationality Principle)

- ไทยมีอำนาจลงโทษบุคคลสัญชาติไทยไม่ว่าจะกระทำผิดที่ใด รวมทั้งสามารถลงโทษคนต่างด้าวที่กระทำผิดต่อคนไทยนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 8-9 อย่างไรก็ตามต้องอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดและไม่กระทบสิทธิรัฐอื่น

4. การคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ

- เพื่อไม่ให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษซ้ำซ้อนในคดีเดียวกัน หากมีคำพิพากษาจากศาลต่างประเทศแล้ว ศาลไทยจะพิจารณานำหนักคำพิพากษานั้นประกอบการพิจารณาคดี หลักนี้ช่วยให้เกิดความเป็นธรรมและป้องกันการลงโทษซ้ำ

 ****จุดเน้นในการสอบ**:** จำหลักทั้ง 3 และข้อยกเว้นให้ชัด โดยหลักดินแดนเป็นหลักทั่วไป ส่วนหลักสากลและหลักบุคคลเป็นข้อยกเว้นต้องอธิบายให้ถูกต้อง

เคล็ดลับเตรียมสอบ

- เน้นทำความเข้าใจหลัก ****“ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ ถ้าไม่มีกฎหมาย”** และผลต่อการตีความกฎหมายอาญา
- จำแนกประเด็นแต่ละตอน: ความหมายและวัตถุประสงค์ของกฎหมายอาญา, หลักการใช้บังคับ (ต้องมีบทบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร, ติความเคร่งครัด, ไม่ย้อนหลัง), การใช้กฎหมายอาญาเกี่ยวกับเวลา (ยกเลิกความผิด, ลดโทษ, วิธีการเพื่อความปลอดภัย) และหลักดินแดน/สากล/บุคคล
- ท่องตัวอย่างที่ศาลยกเลิกความผิดหรือใช้กฎหมายใหม่ที่เป็นคุณ เช่น กฎหมายใหม่ยกเลิกความผิดฐานประกอบโรคศิลปะ ทำให้ไม่สามารถลงโทษตามกฎหมายเก่าได้
- ทำความเข้าใจว่า ****วิธีการเพื่อความปลอดภัย**** ไม่ใช่โทษ จึงสามารถใช้ย้อนหลังได้
- ในการวิเคราะห์ปัญหา ต้องตรวจสอบว่าเหตุการณ์เกิดในเขตอำนาจของไทยหรือไม่ และมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนหรือไม่

🎯 สรุปท้ายบท

กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชนที่มุ่งคุ้มครองสังคมและลงโทษผู้กระทำความผิด เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ต้องมีบทบัญญัติชัดเจน มีการตีความอย่างเคร่งครัด และไม่ย้อนกลับในทางที่เป็นโทษ ขณะเดียวกันกฎหมายใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิดสามารถใช้ย้อนหลังได้ และมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยที่ไม่ใช่การลงโทษ ด้านอาญาเขต กฎหมายไทยใช้บังคับภายในราชอาณาจักรและยังมีอำนาจลงโทษผู้กระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ในบางกรณีตามหลักดินแดน หลักสากล และหลักบุคคล การทำความเข้าใจหลักการเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียน ตีความและประยุกต์ใช้กฎหมายอาญาได้อย่างถูกต้องและพร้อมสำหรับการสอบ

ความรับผิดทางอาญา (หน่วยที่ 2)

บทนี้อธิบายโครงสร้างและหลักการในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของบุคคลตามประมวลกฎหมายอาญา เนื้อหาแบ่งเป็นสามตอนหลักคือ โครงสร้างความรับผิดทางอาญา องค์ประกอบของความผิด และความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล สรุปประเด็นสำคัญดังนี้

⚖️ โครงสร้างความรับผิดทางอาญา (ตอนที่ 2.1)

แนวคิดพื้นฐานคือ บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาเมื่อการกระทำนั้นครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ และไม่มีบทกฎหมายยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษ หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งผู้กระทำไม่ต้องรับผิด โครงสร้างมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ:

🧑♂️ 1. มีการกระทำ (Actus Reus)

- ****การกระทำ**** หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายหรือการละเว้นที่ผู้กระทำมีหน้าที่ต้องกระทำ หากไม่มีการกระทำเลย เช่น ละเมอชิงคนตาย ถือว่าไม่มีความผิดเพราะขาดการกระทำ
- การกระทำโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกายแบ่งเป็น ****การงดเว้น (omission)**** และ ****การละเว้น**** ผู้มีหน้าที่ต้องกระทำแต่ไม่ทำอาจมีความผิดได้ เช่น พ่อแม่ไม่ให้อาหารลูกจนตาย

2. ครอบงำประกอบภายนอก

องค์ประกอบภายนอกคือ ส่วนที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรานั้นๆ ประกอบด้วย:

- ****ผู้กระทำ**** – อาจเป็นบุคคลผู้ลงมือเอง ใช้เครื่องมือที่ไม่มีเจตนา (กระทำโดยอ้อม) หรือใช้ผู้อื่นที่มีเจตนา (การใช้ให้กระทำ) การจำแนกนี้มีผลต่อการรับผิด เช่น ผู้ใช้เด็กเล็กทรัพย์จะเป็นผู้กระทำโดยอ้อมเพราะเด็กขาดเจตนา
- ****การกระทำ**** – พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความผิด เช่น “ฆ่า” ในความผิดฐานฆ่าคนตาย หรือ “เอาไปโดยทุจริต” ในความผิดฐานลักทรัพย์
- ****วัตถุแห่งการกระทำ**** – บุคคลหรือทรัพย์ที่เป็นเป้าหมาย เช่น “ผู้อื่น” ในมาตรา 288 หรือ “ทรัพย์ของผู้อื่น” ในมาตรา 334

ผู้กระทำความผิดทั้งสามส่วนนี้จึงถือว่าครอบงำประกอบภายนอก หากขาดส่วนใด เช่น ยิงศพเพราะคิดว่าคนยังไม่ตาย (ไม่มี “ผู้อื่น”) ก็ไม่มีความผิดฐานฆ่าคนตาย

3. ครอบงำประกอบภายใน (Mens Rea)

องค์ประกอบภายในหลักคือ ****เจตนา**** ผู้กระทำความผิดต้องตั้งใจให้เกิดหรือเล็งเห็นผลนั้น การไม่มีเจตนาเพราะประมาททำให้ความผิดบางประเภทไม่สำเร็จ เช่น ทำเจกั้นแตกโดยไม่ตั้งใจไม่เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ (ยกเว้นมีบทบัญญัติให้รับผิดฐานประมาท)

ในบางฐานความผิดกฎหมายกำหนดให้รับผิดแม้ไม่มีเจตนา แต่มี ****ประมาท**** เช่น ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นตาย (มาตรา 291) และบางกรณีรับผิดแบบ ****คำบังคับ (strict liability)**** เช่น ความผิดเกี่ยวกับอาหารหรือยา

4. ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล

ผลที่เกิดขึ้นต้องสัมพันธ์โดยตรงกับการกระทำตามหลักเหตุและผล หากขาดความสัมพันธ์ เช่น แดงถูกฟ้าผ่าตายขณะวิ่งหนีการไล่ยิงของม่วง ม่วงไม่ต้องรับผิดฐานฆ่าเพราะผลตายไม่ใช่ผลโดยตรงของการกระทำ (ตัวอย่างในตอน 2.3)

🛑 บทกฎหมายยกเว้นความผิดและยกเว้นโทษ

แม้การกระทำจะครบองค์ประกอบทั้งสี่ แต่ถ้ามีเหตุยกเว้นความผิดหรือโทษก็ไม่ต้องรับผิด:

- ****เหตุยกเว้นความผิด** (Justifications)** – เช่น ****การป้องกันโดยชอบ**** (มาตรา 68) ที่บุคคลทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือผู้อื่นจากภัยใกล้จะถึง; ****เหตุจำเป็น**** (มาตรา 67) ที่ต้องกระทำเพื่อป้องกันภัย; ****ความยินยอมของผู้เสียหาย**** ในกรณีไม่ขัดศีลธรรม (เช่น ขอมให้ตัดอวัยวะเพื่อรักษา) กฎหมายแห่งบางมาตราก็เป็นเหตุยกเว้น เช่น การใช้สิทธิครอบครองตัดต้นไม้ที่ล้ำเข้ามา
- ****เหตุยกเว้นโทษ**** (Excuses) – ผู้กระทำความผิดแต่กฎหมายยกเว้นการลงโทษ เช่น ****คนวิกลจริต**** ไม่สามารถรู้ผิดชอบ (มาตรา 65); ****เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี**** (มาตรา 74) ไม่ต้องรับโทษ; ****ถูกบังคับหรือมีภัยคุกคาม**** (มาตรา 67 (1), 67 (2)); ****มีนเมาเพราะไม่รู้ว่สิ่งเสพทำให้เมา**** (มาตรา 66); ****ทำตามคำสั่งอันมิชอบของเจ้าพนักงานโดยสุจริต**** (มาตรา 70); ****โจรกรรมระหว่างสามเณร**** (มาตรา 71)
- ตัวอย่าง: เด็กชายอายุ 13 ปีฆ่าคนตายครบองค์ประกอบภายนอกและภายใน แต่ได้รับยกเว้นโทษเพราะอายุไม่ถึง 15 ปี (มาตรา 74)

📦 องค์ประกอบของความผิด (ตอนที่ 2.2)

ตอนนี้แยกอธิบายองค์ประกอบภายนอกและภายใน โดยเฉพาะการจำแนกผู้กระทำและบทบาทในการกระทำความผิด:

👤 ประเภทของผู้กระทำ

1. ****ผู้กระทำเอง (ตัวการ)**** – บุคคลที่ลงมือกระทำความผิดด้วยตนเอง หรือใช้สัตว์/คนที่ไม่เจตนาเป็นเครื่องมือ (กระทำโดยอ้อม)
2. ****ผู้กระทำโดยอ้อม**** – ใช้คนที่ไม่ต้องรับผิดในทางอาญาเพราะขาดเจตนา เช่น หลอกคนให้ให้ยาพิษโดยไม่รู้ว่าเป็นยาพิษ ผู้หลอกเป็นผู้กระทำโดยอ้อม
3. ****ผู้ชี้ให้กระทำ (Instigator/Procurer)**** – จ้างหรือสั่งให้ผู้อื่นกระทำ ซึ่งผู้ถูกจ้างมีเจตนากระทำผิด ผู้ชี้ต้องรับผิดตามมาตรา 84
4. ****ผู้ร่วมกระทำ/ผู้สนับสนุน**** – รวมผู้สนับสนุน (มาตรา 86) และผู้ประกาศโฆษณา (มาตรา 85) ซึ่งช่วยให้การกระทำเกิดขึ้น



****ข้อแตกต่างสำคัญ**:** การใช้ให้กระทำ (มาตรา 84) ต้องอาศัยผู้ถูกใช้มีเจตนา หากผู้ถูกใช้ไม่มีเจตนา เพราะหลงเชื่อ เช่น พยาบาลไม่รู้ว่ายาพิษเป็นยาพิษ จึงถือว่าผู้สั่งเป็นผู้กระทำโดยอ้อม ไม่ใช่ผู้ทำตามมาตรา 84 ความแตกต่างนี้มีผลต่อการรับโทษและชั้นของความพยายาม

🧠 องค์ประกอบภายใน: เจตนา ประมาท และการขาดเจตนา

ผู้กระทำต้องมีเจตนา (ประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผล) เว้นแต่กฎหมายบัญญัติให้รับผิดชอบโดยประมาท เช่น ขับรถโดยประมาท

ในความผิดบางประเภทไม่มีทั้งเจตนาและประมาทแต่กฎหมายกำหนดให้รับผิดชอบ (strict liability) เช่น ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา ผู้เรียนควรแยกความแตกต่างของเจตนา ประมาท และ strict liability ในการวิเคราะห์

🔄 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล (ตอนที่ 2.3)

การวินิจฉัยความรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นต้องใช้หลักการ ****เหตุและผล**** โดยแยก “ผลโดยตรง” “ผลธรรมดา” และ “ผลเกิดจากเหตุแทรกแซง”

⚡ ผลโดยตรง (Direct Result)

ผลที่ต้องเกิดขึ้นหากไม่มีการกระทำ ตามทฤษฎีเงื่อนไข “หากไม่มีการกระทำ ผลจะไม่เกิด” เช่น ม่วงไล่ยิงแดง จนแดงหนีไปหลบใต้ต้นไม้แล้วถูกฟ้าผ่าตาย คำถามคือ ความตายเป็นผลโดยตรงของการไล่ยิงหรือไม่ หากไม่ใช่ผลโดยตรง ผู้กระทำจะรับผิดชอบเพียงพยายามฆ่า

🎯 ผลธรรมดา (Normal Result)

ผลที่ผู้กระทำสามารถคาดเห็นได้ตามสามัญสำนึกของวิญญูชน ใช้สำหรับกรณีที่ผลทำให้โทษหนักขึ้น (มาตรา 63) เช่น การทำร้ายผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสซึ่งอาจนำไปสู่ความตาย ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบในผลนั้นก็ต่อเมื่อผลเป็นทั้ง ****ผลโดยตรง**** และ ****ผลธรรมดา****

🦋 ผลเกิดจากเหตุแทรกแซง (Intervening Cause)

เมื่อผลเกิดจากเหตุแทรกแซงหลังจากการกระทำ เช่น แดงวิ่งหนีแล้วถูกฟ้าผ่า ผู้กระทำต้องรับผิดชอบต่อนั้นก็ต่อเมื่อเหตุแทรกแซงนั้น **คาดหมายได้** ตามมาตรฐานวิญญูชน หากไม่คาดหมายได้ ผู้กระทำไม่ต้องรับผิดชอบในผล ตัวอย่างเช่น หากมีเหตุแทรกแซงที่ผู้กระทำควรคาดถึง เช่น การรับการรักษาที่ผิดพลาดโดยแพทย์หลังถูกยิง อาจถือว่าคาดหมายได้และต้องรับผิดชอบในผล

📌 เคล็ดลัดจับจำ

- คิดตามขั้นตอน: (1) มีการกระทำหรือไม่ (2) ครอบงำประกอบภายนอกหรือไม่ (3) มีเจตนาหรือประมาทตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ (4) ผลสัมพันธ์กับการกระทำอย่างไร (5) มีเหตุยกเว้นความผิดหรือโทษหรือไม่
- แยกให้ชัด **เหตุยกเว้นความผิด** (self-defence, necessity, consent, กฎหมายอื่น) กับ **เหตุยกเว้นโทษ** (วิกลจริต, เด็ก, ถูกบังคับ, มึนเมา, ทำตามคำสั่ง)
- จำแนกผู้กระทำ: ตัวการ, ผู้กระทำโดยอ้อม, ผู้ใช้ให้กระทำ, ผู้สนับสนุน – เพราะมีผลต่อความรับผิดชอบและข้อยกเว้น
- ทำความเข้าใจทฤษฎี “ผลโดยตรง–ผลธรรมดา–เหตุแทรกแซง” เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลและการพิจารณาความรับผิด

🎯 สรุปท้ายหน่วย

ความรับผิดทางอาญาดูทั้งการกระทำ วัตถุประสงค์ เจตนา และผล ผู้กระทำต้องทำครอบงำประกอบที่กฎหมายกำหนด ทั้งภายนอกและภายใน และต้องไม่มีเหตุยกเว้นความผิดหรือโทษ การเข้าใจประเภทของผู้กระทำและหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลจะช่วยให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์คดีอาญาได้เป็นระบบและถูกต้อง

หน่วยที่ 3 – การพยายามกระทำความผิด (Attempt)

ประเด็นที่มักออกสอบบ่อยสุด

****ความหมายและลักษณะทั่วไป**** 🤔

เมื่อบุคคลมี ****เจตนา**** และได้ลงมือกระทำความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แม้ผลยังไม่เกิด ก็ถือเป็น ****การพยายามกระทำความผิด**** และต้องรับโทษ อาศัยหลักว่าผู้กระทำความผิดเจตนาชั่วร้ายและได้เริ่มสร้างอันตรายแก่สังคมแล้ว. การพยายามมิได้เฉพาะความผิดที่ตั้งใจ ****ไม่สามารถใช้กับความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษบางชนิด**** ซึ่งกฎหมายไม่ต้องการเจตนา

****ขั้นตอนของการกระทำความผิด**** ✅

1. ****คิดตัดสินใจ**** – เกิดความคิดจะทำความผิด (ยังไม่เป็นความผิด)
2. ****เตรียมการ**** – จัดหาอุปกรณ์หรือวางแผน (ยังไม่เป็นความผิด เว้นแต่กฎหมายบัญญัติให้การเตรียมเป็นความผิด)
3. ****ลงมือหรือเริ่มต้น**** – เริ่มกระทำตามแผน เช่น ยกปืนเล็ง หีบยกทรัพย์ อันเป็น ****ขั้นพยายาม****
4. ****บรรลุผล**** – ความผิดสำเร็จตามที่ประสงค์

เมื่อถึงขั้นที่ 3 แม้ผลไม่เกิด ก็ถือว่าเป็นการพยายามและต้องรับโทษ

1. การพยายามทั่วไป – มาตรา 80

เป็นกรณีที่ผู้กระทำความผิดแล้ว ****ไม่บรรลุผลเพราะเหตุบังเอิญ**** เช่น เขี่ยหินไปโดยไม่ตั้งใจ ไม่ใช่เพราะสิ่งที่ใช้หรือวัตถุที่มุ่งหมายมีปัญหา

ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เกิน ****สองในสามของโทษสำหรับความผิดสำเร็จ****. ตัวอย่าง: แดงยิงเข้าไปในห้องนอนที่ดำมกนอน แต่คำออกไปเข้าห้องน้ำพอดี การยิงจึงไม่ถูก ถือเป็นพยายามฆ่าตามมาตรา 80

2. การพยายามที่เป็นไปไม่ได้แน่แท้ – มาตรา 81

เกิดเมื่อ ****การกระทำหรือวัตถุประสงคฺ์ทำให้เกิดผลไม่ได้**** อย่างเด็ดขาด เช่น:

- ใช้ขวดยาทั่วไปที่ไม่มีพิษเพื่อฆ่าเหยื่อ
- พยายามล้วงกระเป๋าที่ว่างเปล่า
- ยิงไปที่บ้านว่างเปล่าที่เจ้าของไปต่างจังหวัดนาน

แม้ผู้กระทำมีเจตนา แต่เพราะวิธีหรือวัตถุทำให้เกิดผลไม่ได้เลย กฎหมายลงโทษ ****ไม่เกินถึงหนึ่ง**** ของโทษในความผิดสำเร็จ และหากเป็นการพยายามที่ไม่อาศัยหลักเหตุผล (เช่น ใช้คาถาเพื่อฆ่า) ศาลอาจยกเว้นโทษ

3. การพยายามที่ผู้กระทำยับยั้งหรือกลับใจแก้ไข – มาตรา 82

กฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ลงมือแล้วกลับใจ ****โดยสมัครใจ**** ไม่ทำให้ความผิดสำเร็จ เพื่อกระตุ้นให้หยุดก่อนก่ออันตราย ผู้กระทำจะ ****ไม่ต้องรับโทษฐานพยายาม**** หากเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. ****ได้ลงมือจนถึงขั้นพยายามแล้ว**** – เช่น ยกปืนเล็ง ยิงยาใส่แก้ว แต่ยังไม่เกิดผล
2. ****ผลยังไม่เกิด**** – ความผิดยังไม่สำเร็จ เช่น เหยื่อยังไม่ตายหรือทรัพย์ยังไม่ถูกเอาไป
3. ****ยับยั้งหรือแก้ไขด้วยความสมัครใจ**** – หยุดหรือแก้ไขโดยอาศัยมโนธรรม ไม่ใช่เพราะถูกขัดขวางหรือกลัว ถูกภายนอกกดดัน

- ***การยับยั้ง*** คือหยุดไม่กระทำต่อ เช่น ยกปืนเล็งแล้วเกิดสงสารเลยลดปืน ไม่ยิง

- ***การกลับใจแก้ไข*** คือทำทุกอย่างเพื่อบรรลุผลแล้ว แต่กลับไปแก้ไขไม่ให้เกิดผล เช่น วางยาพิษแล้วให้ยาถอนพิษทัน ผู้กระทำต้องมั่นใจว่าสามารถทำต่อให้เสร็จได้ แต่เลือกหยุดเอง

****ตัวอย่างเพื่อความเข้าใจ**** 

• ****ยับยั้ง****: ก. เข้าไปยกปืนเล็งจะยิงข. แต่เกิดสงสารจึงลดปืนและกลับออกไป กรณีนี้ก. พยายามฆ่าแล้ว แต่ไม่ต้องรับโทษในส่วนพยายาม

• ****กลับใจแก้ไข****: พ้าวางยาพิษให้ม่วงกิน แต่ในทันทีเกิดสำนึกผิดจึงรีบให้ยาถอนพิษจนม่วงไม่เป็นอะไร พ้าไม่ต้องรับโทษฐานพยายามฆ่า

• ****ไม่ได้รับการยกเว้น****: หากการลักทรัพย์สำเร็จแล้ว เช่น หยิบพัสดมออกจากบ้านและจะขนออก แต่เปลี่ยนใจคืนพัสดม – การลักทรัพย์สำเร็จตั้งแต่พัสดมเคลื่อนที่ จึงไม่ได้รับประโยชน์ตามมาตรา 82

****ผลทางกฎหมาย****

- ผู้กระทำ ****ไม่ต้องรับโทษฐานพยายาม**** แต่ยังคงรับผิดชอบในความผิดอื่นที่เกิดขึ้นก่อนหยุด เช่น ผิดฐานบุกรุก หรือทำร้ายร่างกายตามที่ได้ทำลงไป.
- สำหรับความผิดโทษที่กฎหมายไม่ลงโทษการพยายามอยู่แล้ว (เช่น การคบบัญชีซึ่งเป็นลหุโทษ) มาตรา 82 ไม่จำเป็น

4. บทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับการพยายามในความผิดบางลักษณะ (มาตรา 3.4)

กฎหมายระบุความผิดบางประเภทที่ ****ไม่มีพยายาม**** หรือ ****พยายามได้แต่ไม่ต้องรับโทษ**** รวมทั้งความผิดที่การพยายามมีโทษเท่ากับความผิดสำเร็จ

4.1 ความผิดที่ไม่มีพยายาม (ไม่มีบทลงโทษ)

มีเหตุผลว่าความผิดเหล่านี้เกิดขึ้นจากขาดเจตนาหรือจำเป็นต้องรอผลพฤติการณ์อื่นจึงถือเป็นความผิด จึงไม่อาจกล่าวว่ามีพยายาม ได้แก่:

- ****ความผิดโดยประมาท**** – ผู้กระทำไม่ได้มีเจตนา ความผิดเกิดเพราะขาดความระมัดระวัง จึงไม่มีพยายาม
- ****ความผิดฐานใช้หรือสนับสนุน**** – ผู้ใช้/สนับสนุนไม่ได้ลงมือเอง การไม่บรรลุผลถือว่าไม่มีการใช้หรือสนับสนุน
- ****ความผิดฐานละเว้น**** – เช่น เจ้าพนักงานละเว้นเรียกเก็บภาษี ถือเป็นความผิดเมื่อไม่กระทำ ไม่ต้องรอคูผล จึงไม่มีพยายาม
- ****บางความผิดที่ต้องการพฤติการณ์ประกอบหรือเวลาผ่านไป**** – เช่น เบิกความเท็จ (ต้องรอจนจบคำเบิกความ), ฆ่าให้ฆ่าตัวตาย (ต้องมีการฆ่าตัวตายเกิดหรือพยายาม), ชุมนุมต่อสู้จนมีคนตาย/บาดเจ็บสาหัส (ถ้าไม่มีคนตายหรือบาดเจ็บก็ไม่ผิด), ความผิดตาม พ.ร.บ. เชื้อก (ต้องมีการปฏิเสธจ่ายเงิน)
- ****ความผิดที่เกิดจากการกระทำซ้ำๆ**** – เช่น เป็นผู้จัดการที่פקให้ผู้กระทำความผิดเป็นปกติ (มาตรา 214) ต้องทำซ้ำจนเป็นนิสัย จึงไม่มีพยายาม
- ****ความผิดที่รับโทษหนักขึ้นโดยอาศัยผลเกินกว่าเจตนา**** – เช่น ผู้ทำร้ายจนเหยื่อตายโดยไม่ตั้งใจ กฎหมายมองผลสุดท้าย ถ้าเหยื่อไม่ตายก็ไม่ผิดฐานพยายามฆ่าเพราะไม่มีเจตนา

4.2 การพยายามที่ไม่ต้องรับโทษ

กฎหมายยกเว้นโทษในบางกรณีที่เป็นพยายาม เพื่อสนับสนุนให้หยุดทำความผิด:

- **พยายามหลอกลวงโทษ** – มาตรา 105 กำหนดว่าผู้พยายามกระทำความผิดหลอกลวงโทษไม่ต้องรับโทษ เนื่องจากโทษของความผิดชนิดนี้น้อยมาก
- **พยายามทำแท้ง** – มาตรา 304 ยกเว้นโทษแก่ผู้กระทำหรือผู้ทำให้หญิงตั้งใจทำแท้ง แต่เปลี่ยนใจหยุดก่อนสำเร็จ หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผล ทั้งนี้เพื่อจูงใจให้กลับใจ
- **กรณีตามมาตรา 82** – ยับยั้งหรือกลับใจแก้ไขเองตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

4.3 การพยายามที่ลงโทษเท่ากับความผิดสำเร็จ

เพราะความผิดเหล่านี้มีความสำคัญและร้ายแรงมาก หากปล่อยให้พยายามอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อรัฐและบุคคลสำคัญ กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้พยายามรับโทษ **เท่ากับผู้กระทำสำเร็จ** หรือถือว่าเป็นความผิดสำเร็จได้แก่:

- **พยายามปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์** – ผู้พยายามถูกลงโทษประหารชีวิตเช่นเดียวกับฆ่าพระมหากษัตริย์.
- **พยายามประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์** – เช่น พยายามทำร้ายร่างกาย/เสรีภาพของพระองค์
- **พยายามปลงพระชนม์หรือทำร้ายพระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์** – โทษเท่ากับการกระทำสำเร็จ
- **พยายามประทุษร้ายต่อพระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์**
- **พยายามกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐนอกเขตราชอาณาจักร** – เช่น ก่อการร้ายภายนอกประเทศ
- **พยายามทำร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายเสรีภาพของราชาธิบดี ราชนิ ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับไทย**
- **พยายามฆ่าราชาธิบดี ราชนิ ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขของรัฐต่างประเทศ หรือตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งเข้าสู่พระราชสำนัก** – ถือว่าเป็นความผิดเช่นเดียวกับการฆ่า

สรุปภาพรวมเพื่อเตรียมสอบ 🎯

เนื้อหาหน่วยนี้ครอบคลุมกฎเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับ ****การพยายามกระทำความผิด**** ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ การกำหนดโทษสำหรับผู้ลงมือแต่ไม่สำเร็จ, การจำแนกพยายามทั่วไปกับพยายามที่เป็นไปไม่ได้, เงื่อนไขของการได้รับยกเว้นโทษเมื่อลงมือแล้วแต่ยับยั้งหรือกลับใจแก้ไข และบทบัญญัติพิเศษที่บางความผิดไม่มีพยายามหรือพยายามแล้วไม่ต้องรับโทษ รวมถึงความผิดร้ายแรงที่แม้แต่พยายามก็ถูกลงโทษเสมือนสำเร็จ ผู้สอบควรจำแนกให้ได้ว่าเมื่อใดเป็นพยายามตามมาตรา 80, มาตรา 81 หรือได้รับยกเว้นตามมาตรา 82 และรู้จักข้อยกเว้นต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อวิเคราะห์โจทย์ได้อย่างแม่นยำ

สรุปบทที่ 4 : เหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษ และเหตุผลโทษ

ภาพรวมและความสำคัญ 📖

หน่วยนี้อธิบายหลักการสำคัญในกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเหตุที่ทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับผิดทางอาญา ไม่ต้องรับโทษ หรือได้รับลดโทษ แม้จะมีการกระทำความผิดครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมาย การทำความเข้าใจหลักเกณฑ์เหล่านี้ช่วยให้วินิจฉัยคดีได้ถูกต้องในการสอบและการปฏิบัติงาน

๑ เหตุยกเว้นความผิด (Justifications)

เหตุยกเว้นความผิดหมายถึงสถานการณ์ที่กฎหมายถือว่าการกระทำนั้น “ชอบด้วยกฎหมาย” ผู้กระทำจึงไม่ต้องรับโทษแม้จะมีองค์ประกอบความผิดครบ โดยต้องพิจารณาว่าใช่ข้อยกเว้นใดต่อไปนี้หรือไม่:

• ****บทบัญญัติกฎหมายหรือจารีตประเพณีให้อำนาจกระทำ**** ⚖️

- อำนาจตามกฎหมาย: ผู้ปกครองใช้สิทธิสั่งสอนบุตร (ป.พ.พ. มาตรา 1567), เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจจับกุมคนร้าย, สิทธิของเจ้าของทรัพย์ในการตัดรากไม้หรือกิ่งไม้ที่ล้ำเข้ามา หรือทำลายทรัพย์เพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรง เป็นต้น

- อำนาจตามจารีต: เช่น การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรืองานกีฬาในบางวัฒนธรรมที่มีการปะทะกัน (มวย, กีฬา) ซึ่งสังคมยอมรับ

•**ความยินยอมของผู้เสียหาย**

- ความยินยอมต้องเกิดจากผู้มีสิทธิในนิติสัมพันธ์นั้น กระทำโดยสมัครใจ ไม่มีการหลอกลวงหรือข่มขู่ และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมสาธารณะ

- ตัวอย่าง: ผู้ป่วยอนุญาตให้แพทย์ผ่าตัด จึงไม่เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย; คู่ชกมวยยอมรับกติกาในการต่อสู้; คนไข้ยินยอมให้ทำฟัน

•**การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย (Self-defence)**

- ต้องมีการรุกรานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ง “กำลังจะเกิดขึ้น” หรือกำลังดำเนินอยู่ การป้องกันต้องพอสมควรแก่เหตุเพื่อให้พ้นภัย การตอบโต้ภายหลังเหตุการณ์จบไปไม่ถือเป็นการป้องกัน

- ยกตัวอย่าง: คนร้ายวิ่งเข้ามาพร้อมอาวุธ ผู้ถูกคุกคามยิงปืนตอบโต้เพื่อหยุดการโจมตีถือเป็นการป้องกันตน; แต่หากผู้ทำร้ายวิ่งหนีไปแล้วไปไล่ตามยิงภายหลังจะไม่ใช่การป้องกัน

เหตุยกเว้นความผิดทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับผิดชอบ และไม่มีการบันทึกประวัติอาชญากรรม โดยศาลจะพิจารณาเงื่อนไขครบถ้วนหรือไม่ก่อนยกเว้น

๒ เหตุยกเว้นโทษ (Excuses)

แม้ผู้กระทำจะไม่สามารถใช้เหตุยกเว้นความผิด แต่กฎหมายอาจยกเว้นไม่ลงโทษเพราะขาดเจตนาหรือความสามารถ ดังนี้:

•**การกระทำโดยจำเป็น**

- **โดยถูกบังคับ**: เมื่อถูกใช้กำลังหรือขู่เชือดจันขาดเสรีที่จะเลือก และไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อตนหรือผู้อื่น จึงไม่ต้องรับโทษ (เช่น ถูกคนร้ายบังคับให้ขโมยทรัพย์)

- **เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายฉับพลัน**: ต้องเป็นอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การกระทำเพื่อป้องกันภัยต้องไม่เกินจำเป็น เช่น การทุบน้ำแข็งในคลองเพื่อช่วยคนตกน้ำ

- ผู้กระทำต้องไม่ได้ก่อให้เกิดภัยเอง มิฉะนั้นจะไม่เป็นเหตุยกเว้นโทษ

• **ความสามารถรู้ผิดชอบและความอ่อนอายุ**

- **คนไร้ความสามารถ**: ผู้ที่วิกลจริตจนไม่รู้สึกละอาย ไม่ต้องรับโทษ (มาตรา 65); หากมีอาการจิตฟั่นเฟือนบางส่วน ศาลอาจลดโทษ
- **เมาสุราโดยไม่รู้สรรพคุณ**: หากดื่มโดยไม่รู้ว่าจะทำให้เมา (ถูกหลอกหรือถูกผสมยา) จนไม่รู้สึกละอาย ไม่ต้องรับโทษ (มาตรา 66); ถ้าเมาด้วยความสมัครใจ ถือว่ามีความผิดตามปกติ
- **เด็กและเยาวชน**: เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีไม่ต้องรับโทษ (มาตรา 74); อายุ 15–17 ปีศาลอาจลดโทษ; อายุ 18–20 ปีมีการบรรเทาโทษตามมาตรา 75–76 และศาลอาจส่งเข้าสถานพินิจ

• **การกระทำตามคำสั่งที่มีชอบของเจ้านักงาน และความผิดบางประเภทระหว่างสามภริยา**

- ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้านักงานซึ่งมีหน้าที่สั่ง หากไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นคำสั่งที่มีชอบ อาจไม่ต้องรับโทษ
- ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างสามภริยา เช่น ยักยอกทรัพย์สินระหว่างกัน ศาลอาจยกเว้นโทษเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว

๓ เหตุลดโทษ (Mitigation)

หากไม่มีเหตุยกเว้นความผิดหรือโทษ แต่มีปัจจัยลดหย่อน ศาลสามารถกำหนดโทษต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติการณ์:

• **เหตุลดโทษทั่วไป**

- **ไม่รู้หรือเข้าใจผิดกฎหมาย**: ตามมาตรา 64 โดยทั่วไป “ไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว” แต่ถ้ามีเหตุที่ผู้กระทำไม่สามารถรู้กฎหมายได้จริง ศาลอาจลดโทษ
- **มีความสามารถลดลง**: ผู้กระทำมีอาการทางจิตหรือเมาสุราโดยสมัครใจแต่ยังพอรู้ผิดชอบ ศาลอาจลงโทษน้อยกว่าปกติ (มาตรา 65 วรรค 2, 66 วรรค 2)
- **ถ้าเส้นการป้องกันหรือการกระทำโดยจำเป็น**: หากผู้กระทำป้องกันตนหรือกระทำโดยจำเป็นเกินสมควร ศาลอาจลดโทษ (มาตรา 69)
- **ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในครอบครัวหรือญาติสนิท**: ความผิดระหว่างสามภริยา บิดา มารดา บุตร หรือพี่น้องบางกรณี ศาลอาจลดโทษ (มาตรา 71)
- **อายุ**: ผู้กระทำอายุ 15–20 ปี (เยาวชน) ศาลอาจกำหนดโทษเบากว่าปกติ (มาตรา 75–76)

•**เหตุบันดาลโทษะ** 🙄

- เมื่อผู้กระทำความชั่วโมโหหรือคู่มั่นหยาบคายอย่างหนัก จนเกิดความโมโหอย่างรุนแรง และได้กระทำความผิดทันทีโดยยังไม่หายโกรธ ศาลอาจรดโทษตามมาตรา 72

- ตัวอย่าง: ถูกตบหน้าและคำด้วยถ้อยคำหยาบคาย จึงชกตอบในขณะที่โกรธจัด

•**เหตุบรรเทาโทษอื่น ๆ** ❤️

- ปักใจก่อนและหลังการกระทำที่แสดงถึงความสำนึกผิดหรือช่วยเหลือ เช่น การมอบตัว การให้การเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม การชดเชยค่าเสียหาย การช่วยเหลือผู้เสียหาย ศาลอาจรดโทษตามมาตรา 78

- การแสดงความสำนึกผิดจริงใจมักส่งผลให้ได้รับโทษเบาลงหรือรอลงอาญา

เคล็ดลับง่ายสำหรับการสอบ 🧠

• จดจำ **หลักเกณฑ์ของแต่ละเหตุอย่างชัดเจน** : เหตุยกเว้นความผิดทำให้ไม่ต้องรับผิดเลย ส่วนเหตุยกเว้นโทษยกเว้นโทษเพราะผู้กระทำให้ไม่เจตนาหรือขาดเสรี, ส่วนเหตุลดโทษให้ศาลปรับลดโทษให้เหมาะสม

• **จับคู่ตัวอย่างกับหลักการ** เพื่อช่วยท่องจำ เช่น คุณหมอผ่าตัด (ความยินยอม), คนวิกลจริต (ขาดความสามารถ), ชายหนุ่มถูกยั่วโมโห (บันดาลโทษะ)

• ฟังจำว่า **สติสัมปชัญญะและเสรีภาพเป็นหัวใจ** : หากผู้กระทำความผิดสติหรือเสรีจะรับผิดน้อยลงหรือไม่รับผิดเลย

สรุป

บทที่ 4 ทำให้เราเห็นว่ากฎหมายอาญาไม่ได้มุ่งลงโทษทุกกรณี แต่คำนึงถึงความยุติธรรมและสถานการณ์แวดล้อมของผู้กระทำด้วย เช่น การป้องกันตนเองโดยชอบ, การยินยอมของผู้เสียหาย, การช่วยเหลือคนอื่น หรือลักษณะส่วนตัวของผู้กระทำ การเข้าใจเหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษ และเหตุลดโทษ จะช่วยให้วินิจฉัยคดีและตอบข้อสอบได้ตรงประเด็น เหนือสิ่งอื่นใดคือการใช้ดุลพินิจของศาลเพื่อรักษาความยุติธรรมในสังคม

บทที่ 5 : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิด – ตัวการ ผู้ใช้ และผู้สนับสนุน

ภาพรวมและแนวคิด 

กฎหมายอาญาแบ่งผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดออกเป็นสามกลุ่มหลัก ได้แก่ ****ตัวการ****, ****ผู้ใช้**** และ ****ผู้สนับสนุน**** เพื่อกำหนดโทษให้เหมาะสมกับพฤติการณ์ของแต่ละฝ่าย การจัดกลุ่มนี้ช่วยให้เห็นว่าใครลงมือทำเอง ใครสั่งใช้ และใครช่วยเหลือ

๑ ตัวการ (มาตรา 83) 

****ตัวการ**** หมายถึงบุคคลที่ร่วมลงมือทำความผิดโดยตรง ไม่ว่าจะทำทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ที่ร่วมทำต้องมีเจตนาร่วมกันและยอมรับผลของการกระทำนั้นเหมือนตนลงมือเอง

• ****องค์ประกอบ****

- ต้องมีการกระทำความผิดที่กฎหมายบัญญัติและต้องทำโดยเจตนา ไม่ใช่เพียงประมาท
- มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเข้าร่วม ซึ่งอาจแบ่งหน้าที่กัน เช่น คนหนึ่งจับตัวเหยื่อ อีกคนหนึ่งลงมือทำร้าย หรือช่วยเผ่าคันทาง
- การร่วมมือกันต้องเกิดขึ้นตลอดช่วงการกระทำความผิด ตั้งแต่เริ่มลงมือจนกระทั่งความผิดสำเร็จ หากเข้ามาเกี่ยวข้องหลังความผิดสำเร็จจะไม่ถือเป็นตัวการ

• ****ความรับผิด****

- ตัวการแต่ละคนต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น และมักได้รับโทษเท่ากัน ไม่ว่าบทบาทของแต่ละคนจะหนักเบาต่างกัน
- ในบางฐานความผิดกฎหมายเพิ่มโทษเมื่อมีผู้กระทำความผิดมากกว่า 1 คน เช่น การชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์

• ****ตัวอย่างเพื่อจำง่าย****

- ก. และ ข. ร่วมกันวางแผนและเข้าไปลักทรัพย์ คนหนึ่งจับประตู อีกคนเฝ้าทางหนี เมื่อจับได้ทั้งคู่เป็นตัวการร่วมกัน
- ค. ส่งมิดให้ ง. พร้อมบอกให้แทงผู้ตาย หลังจากนั้นหนีไปด้วยกัน จึงถือเป็นตัวการร่วมกัน

๒ ผู้ใช้ (มาตรา 84) 🧠

****ผู้ใช้**** คือบุคคลที่ก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิดโดยตนเองไม่ได้ลงมือทำ เช่น ใช้ บังคับ ชูเชิญ จ้าง วาน หรือยุยง ส่งเสริม การใช้จะแบ่งเป็นการใช้จะจงคนหนึ่งคนใด และการใช้โดยโฆษณาประกาศแก่สาธารณะ

•**องค์ประกอบ**

- ต้องมีการกระทำที่ก่อให้เกิดผู้อื่นตกลงใจจะทำผิด เช่น การสั่งหรือจ้างให้ไปทำร้ายผู้อื่น
- ผู้ใช้ต้องมีเจตนาที่จะให้ผู้อื่นทำผิด โดยรู้ว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและต้องการให้ผลเกิดขึ้น
- ผลของการกระทำแบ่งเป็นสองกรณี: (1) ถ้าผู้ถูกใช้ยังไม่ได้ทำผิด ผู้ใช้รับโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่กฎหมายกำหนด
- (2) ถ้าผู้ถูกใช้ทำผิด ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ เช่นเดียวกับผู้ลงมือ
- หากผู้ถูกใช้เป็นเยาวชนหรือบุคคลเสียเปรียบ (อายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้พิการ ลูกจ้าง ฯลฯ) ผู้ใช้ต้องรับโทษหนักขึ้นอีกกึ่งหนึ่งตามวรรค สามของมาตรา 84

•**ผู้ใช้โดยโฆษณา**

- เป็นการโฆษณาประกาศทั่วไป ไม่เจาะจงตัวผู้ถูกใช้ เช่น โปสเตอร์โฆษณาชวนให้ก่อเหตุ ถ้าผู้ใดทำตามประกาศ ผู้ใช้ต้องรับโทษเหมือนตัวการ; หากไม่มีใครทำ ผู้ใช้รับโทษหนึ่งในสาม

•**ตัวอย่างเพื่อจำง่าย**

- ฉ. สั่ง จ. ให้ไปยิง ค. และให้ค่าจ้าง เมื่อ จ. ยิง ค. ตามสั่ง ฉ. เป็นผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนตัวการ
- ง. โปสเตอร์ชักชวนคนในกลุ่มให้ไปเผาทำลายทรัพย์สิน ถ้ามีคนทำตาม ง. ต้องรับผิดเสมือนตัวการ แต่ถ้าไม่มีใครทำ ง. รับโทษหนึ่งในสาม

๓ ผู้สนับสนุน (มาตรา 86) 🤝

****ผู้สนับสนุน**** คือบุคคลที่ช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้ตัวการกระทำความผิด โดยไม่ได้ลงมือทำเอง และไม่ได้สั่งใช้ใคร เช่น จัดหาอาวุธ ให้ข้อมูล หรือขับรถพาผู้กระทำไปยังที่เกิดเหตุ

•**องค์ประกอบ**

- ต้องมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นก่อน หรืออยู่ในระหว่างกระทำ
- ผู้สนับสนุนต้องกระทำการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก เช่น ให้อุ้มอาวุธ บอกเวลาที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ จัดหายานพาหนะ หรือยื่นเฝ้าดูเส้นทาง
- ต้องมีเจตนาช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก โดยทำก่อนหรือขณะเกิดเหตุ ถ้าช่วยหลังจากความผิดสำเร็จจะไม่เป็นผู้สนับสนุน
- ไม่ว่าตัวการจะรู้หรือไม่รู้ถึงการช่วยเหลือนั้น ผู้ช่วยก็ยังถือเป็นผู้สนับสนุน

•**ความรับผิด**

- ผู้สนับสนุนต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น
- ถ้าตัวการไม่ลงมือกระทำความผิดจริง การช่วยเหลือนั้นไม่เป็นผู้สนับสนุนเพราะไม่มีความผิดหลัก

•**ตัวอย่างเพื่อจำง่าย**

- ข. ขับรถพา ก. ไปปล้นบ้าน แม่ ข. ไม่ได้ลงมือปล้น แต่ถือว่าเป็นผู้สนับสนุน เพราะช่วยให้การปล้นทำได้สะดวก
- ค. ให้อุ้มปืนโดยรู้อย่างจะนำไปฆ่าคน ต่อมาคนที่อ้อมฆ่าคนจริง ค. เป็นผู้สนับสนุน ต้องรับโทษสองในสามของโทษฆ่าคนตาย

๔ ข้อแตกต่างที่ต้องจำ 

ประเภท	ลักษณะการกระทำ	โทษตามกฎหมาย
•**ตัวการ**	ร่วมลงมือทำความผิดเอง หรือทำบางส่วนพร้อมเจตนาร่วม	รับโทษเท่ากันทุกคนตามที่กฎหมายกำหนด
•**ผู้ใช้**	ก่อให้เกิดผู้อื่นตัดสินใจทำผิดโดยการ ใช้ บังคับ จ้าง วาน ยุยง	ถ้าผู้ถูกใช้ไม่ลงมือ → โทษ 1/3; ถ้าลงมือ → โทษเท่าตัวการ; ใช้ผู้เสียเปรียบ → เพิ่มโทษอีก ½
•**ผู้สนับสนุน**	ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่การกระทำผิดก่อนหรือขณะเกิดเหตุ	รับโทษ 2/3 ของโทษที่กำหนดสำหรับความผิดนั้น

****เคล็ดลับสอบ:****

- จำไว้ว่าตัวการต้องมีทั้งการกระทำร่วมและเจตนาร่วม; ผู้ใช้ต้องทำให้ผู้อื่นตกลงใจทำผิด; ผู้สนับสนุนต้องช่วยเหลือตัวการ
- สังเกตบทบาทในคดีสอบ – หากอยู่ในที่เกิดเหตุและยุบส่งเสริม ผู้ช่วยอาจกลายเป็นตัวการได้
- คดีที่ต้องการผู้กระทำหลายคนเป็นองค์ประกอบ เช่น ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ต้องพิสูจน์ว่ามีการร่วมมือกันจริงจึงจะเพิ่มโทษ

สรุป 🎯

บทที่ 5 ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของบทบาทบุคคลที่เกี่ยวข้องในความผิดอาญา – ตัวการ, ผู้ใช้ และผู้สนับสนุน – ซึ่งมีองค์ประกอบและโทษแตกต่างกัน การเข้าใจว่าบุคคลใดเป็นผู้ลงมือทำ ใครเป็นผู้สั่ง และใครเป็นผู้ช่วยเหลือจะช่วยให้ตีความคดีและตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สรุปหลักวิชากฎหมายอาญา: โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย การกระทำผิดหลายอย่าง การกระทำผิดซ้ำ อายุ ความ และบทบัญญัติทั่วไป

ภาพรวมหน่วย

หน่วยที่ 6 ครอบคลุมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงโทษ 5 ประเภท การเพิ่ม/ลด/เปลี่ยน/ยก/รอกการลงโทษ การใช้ **วิธีการเพื่อความปลอดภัย***, การพิจารณาเมื่อต้องรับผิดหลายบทหรือหลายกระทง, การเพิ่มโทษเพราะทำผิดซ้ำ, อายุความฟ้องคดีและการลงโทษ รวมถึงการใช้บทบัญญัติทั่วไปกับลหุโทษและกฎหมายอื่น. การเรียงลำดับหัวข้อด้านล่างใช้ความถี่ที่มักออกสอบและความสำคัญเชิงทฤษฎีเป็นหลัก

1 โทษทางอาญา 5 ประเภท (มาตรา 18)

**** ♦ ประหารชีวิต**** – ลงโทษสูงสุด ใช้วิธีฉีดยาหรือสารพิษ ซึ่งเปลี่ยนจากดาบ → ปืน → ฉีดยาเพื่อกำหนดถึงสิทธิมนุษยชน. ใช้กับความผิดอุกฉกรรจ์และไม่ใช้กับผู้กระทำที่อายุต่ำกว่า 18 ปี. มีข้อถกเถียงในระดับสากลเกี่ยวกับการยกเลิกโทษนี้เพราะขัดหลักมนุษยธรรม.

**** ♦ จำคุก**** – กักขังในเรือนจำ มีทั้งกำหนดเวลาและตลอดชีวิต เป็นโทษที่พบมากที่สุด ศาลมีดุลพินิจเลือกโทษภายในอัตราที่กฎหมายกำหนดตามความร้ายแรง.

**** ♦ กักขัง**** – ควบคุมตัวในสถานที่ที่ไม่ใช่เรือนจำ (เช่น สถานกักขังหรือศูนย์ฝึก) มักใช้แทนโทษจำคุกระยะสั้นหรือกรณีปรับที่ไม่ชำระ อำนาจให้ผู้กระทำไม่ได้ปะปนกับผู้ต้องขังอาชญากรรมร้ายแรง.

**** ♦ ปรับ**** – บังคับชำระเงิน ไม่จ่ายได้จะเปลี่ยนเป็นกักขังหรือยึดทรัพย์; ศาลอาจเปลี่ยนโทษจำคุกระยะสั้นรวมปรับให้เหลือแต่ปรับได้.

**** ♦ ริบทรัพย์สิน**** – ยึดทรัพย์ที่ใช้, ครอบครอง หรือได้มาด้วยความผิด (มาตรา 32–37); ทรัพย์ตกเป็นของรัฐและไม่คืนให้เจ้าของ.

★ **ข้อสอบมักถามลำดับความหนักเบาและจุดประสงค์ของโทษ**: การลงโทษต้องกำหนดโดยกฎหมายและเป็นไปอย่างเสมอภาค; วัตถุประสงค์เพื่อป้องปราม แก้ไขผู้กระทำ และคุ้มครองสังคม.

2 การเพิ่ม/ลด/เปลี่ยน/ยกโทษ รอการลงโทษ และการระงับโทษ

◆ การเพิ่มและลดโทษ

- **เพิ่มโทษ** : กฎหมายกำหนดกรณีพิเศษ เช่น ทำผิดหลายครั้ง, มีเหตุตามมาตรา 191, 92-94, หรือกฎหมายเฉพาะ (ยาเสพติด) ให้ศาลเพิ่มโทษ แต่ **ห้ามเพิ่มจนเกินโทษประหารชีวิต/จำคุกตลอดชีวิต/จำคุก > 50 ปี**.
- **ลดโทษ** : เหตุลดอาจมาจากเป็นเยาวชน, ปัญญาอ่อน, แสดงการสำนึกผิด, ความพยายามไม่สำเร็จ (มาตรา 80-82), ผู้ใช้/สนับสนุน เป็นต้น. การลดโทษประหารชีวิต → จำคุกตลอดชีวิต, หรือ 25-50 ปี หากลดครั้งหนึ่ง.
- การเพิ่มหรือลดโทษ **คำนวณจากอัตราโทษ** (เช่น เพิ่ม 1/3 หรือ ลด 1/2 ของโทษสูงสุดที่กำหนด).

◆ การเปลี่ยนโทษและการยกโทษ

- **เปลี่ยนโทษ** : ศาลอาจเปลี่ยนจำคุกเป็นกักขังเมื่อโทษจำคุกไม่หนัก หรือเปลี่ยนกักขังกลับเป็นจำคุกถ้าผู้กระทำความผิดเงื่อนไข; การลงโทษจำคุกกระยะสั้นพร้อมปรับ ศาลอาจยกโทษจำคุกให้เหลือแต่ปรับ.
- **ยกโทษ** : ในบางคดีศาลอาจยกโทษจำคุก เช่น ในคดีอุกฉกรรจ์สั้นรวมปรับ แต่ให้เหลือเพียงปรับ.

◆ การรอการลงโทษ (การคุมประพฤติ)

- ศาลอาจพิพากษาว่ามีความผิดแต่ **ให้รอการลงโทษ** เมื่อโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีและมีเหตุสมควร. ผู้ต้องคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข (เช่น รายงานตัว, ทำงานบริการสังคม). หากละเมิดอาจเพิกถอนและให้รับโทษ.

◆ การระงับโทษ

- โทษสิ้นสุดเมื่อผู้กระทำความผิดเสียชีวิต, ชำระค่าปรับครบ, หมดอายุความการลงโทษ หรือได้รับพระราชทานอภัยโทษ.

3 วิธีการเพื่อความปลอดภัย (มาตรา 46 ฯลฯ)

มาตรการเหล่านี้ไม่ใช่โทษ แต่เพื่อป้องกันอันตรายจากผู้ที่มีแนวโน้มก่ออาชญากรรมอีก:

- ** กักกัน (Detention of habitual offenders)** – ควบคุมผู้กระทำความผิดติดนิสัยไว้ในสถานที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้ก่อเหตุ ฝ่าฝืน และแก้ไขตัว.
- ** ห้ามเข้าเขตกำหนด (Prohibition from entering zones)** – ศาลสั่งห้ามไปยังพื้นที่หรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการก่อเหตุซ้ำ (เช่น ห้ามเข้าย่านบันเทิง). หากฝ่าฝืนมีโทษ.
- ** การเรียกประกันพันธบัตร (Bail bond)** – บังคับให้ผู้มีแนวโน้มก่อเหตุทำค้ำประกันว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายภายในเวลาที่กำหนด โดยอาจต้องมีหลักประกัน; หากผิดค้ำประกันต้องชำระเงินตามจำนวน.
- ** การคุมตัวในสถานพยาบาล** – ใช้กับผู้ที่มีจิตบกพร่อง ผู้ติดสุรา/ยาเสพติดที่ก่ออาชญากรรม เพื่อบำบัดรักษา.
- ** ห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง** – เมื่อวิชาชีพเป็นปัจจัยก่ออาชญากรรม ศาลสั่งห้ามทำอาชีพนั้นหลังพ้นโทษ (เช่น ห้ามหมอเลื่อนเปิดคลินิก).

4 การกระทำผิดหลายอย่าง (มาตรา 90-91)

 กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท

- เกิดเมื่อ ****การกระทำเดียว หรือหลายการกระทำที่มุ่งประสงค์เดียว**** เข้าองค์ประกอบความผิดตั้งแต่ 2 บทขึ้นไป.
- ****หลักการ:**** ใช้กฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดเพียงบทเดียวลงโทษ (มาตรา 90). วิธีเลือกบทหนักที่สุดเรียงลำดับจากโทษในมาตรา 18, หากเท่ากันให้ดูอัตราโทษสูงสุด.
- ****ตัวอย่าง:**** ทุบกระชกรถเพื่อขโมยวิทยุ = ความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานและทำให้เสียทรัพย์; ศาลลงโทษตามบทที่หนักกว่า คือ ลักทรัพย์ในเคหสถาน.

📖 ความผิดหลายกระทง

- เกิดเมื่อ ****การกระทำหลายอย่างแยกออกจากกันได้**** แต่ละการกระทำเป็นความผิด (ต่างกรรมต่างวาระ).
- ศาลลงโทษทุกกระทงและอาจให้โทษ ****เรียงกระทง**** (สะสม) แต่รวมแล้วต้องไม่เกินกำหนดสูงสุด: 10 ปี หากกระทงที่หนักสุดมีโทษสูงไม่เกิน 3 ปี; 20 ปี หากโทษสูงสุดไม่เกิน 10 ปี; 50 ปี หากโทษสูงเกิน 10 ปี; ยกเว้นศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิต.

5 การกระทำผิดอีกและการเพิ่มโทษ (Recidivism – มาตรา 92–93)

❌ การเพิ่มโทษเพราะทำผิดซ้ำโดยทั่วไป (มาตรา 92)

- ผู้ที่เคยถูกลงโทษจำคุก ****ไม่น้อยกว่า 6 เดือน**** แล้วกระทำผิดอีกภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และศาลจะลงโทษจำคุกอีก อาจถูก ****เพิ่มโทษหนึ่งในสาม**** ของโทษที่จะลง.
- ระยะเวลาที่นับรวมตั้งแต่พ้นโทษถึงวันกระทำความผิดใหม่; หากครบกำหนดจะไม่เพิ่มโทษ.

⚠️ การเพิ่มโทษเฉพาะกรณี (มาตรา 93)

- ใช้กับความผิดร้ายแรงบางประเภท เช่น ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน. หากผู้กระทำเคยต้องโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน แล้วทำผิดในหมวดเดียวกันอีก ศาลอาจ ****เพิ่มโทษครึ่งหนึ่ง**** ของโทษที่จะลง.

🚫 กรณีไม่เป็นเหตุเพิ่มโทษ

- ความผิดโดยประมาท (ประมาท), ความผิดลหุโทษ, และความผิดที่กระทำขณะอายุไม่เกิน 18 ปี.
- การเพิ่มโทษไม่ใช้กับโทษปรับ แต่ใช้กับโทษจำคุกเท่านั้น.

6 อายุความ (Statute of Limitations)

อายุความฟ้องคดี (มาตรา 95)

- ถ้าไม่ฟ้องผู้กระทำภายในเวลาที่กำหนด ****สิทธิดำเนินคดีขาด****. กำหนดตามโทษของความผิด:
 - ****20 ปี**** – ความผิดที่มีโทษประหารชีวิต/จำคุกตลอดชีวิต/จำคุก ≥ 20 ปี.
 - ****15 ปี**** – โทษจำคุก > 7 ถึง < 20 ปี.
 - ****10 ปี**** – โทษจำคุก > 1 ถึง ≤ 7 ปี.
 - ****5 ปี**** – โทษจำคุก > 1 เดือนถึง ≤ 1 ปี.
 - ****1 ปี**** – โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือโทษปรับอย่างเดียว.
- คดีอาญาอันยอมความได้ ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายใน ****3 เดือน**** นับแต่ทราบเรื่องและรู้ตัวผู้กระทำ.

อายุความการลงโทษ (มาตรา 98)

- หลังมีคำพิพากษาถึงที่สุด หากไม่สามารถนำตัวผู้กระทำมารับโทษภายในเวลาที่กำหนด ****สิทธิในการลงโทษขาด****. กำหนดตามโทษตามคำพิพากษา เช่น 5–10–20–30 ปี และ 3 ปีสำหรับโทษปรับตามมาตรา 99. หากผู้ถูกพิพากษาเริ่มรับโทษแล้วหลบหนี ให้เริ่มนับจากวันที่หลบหนี.

อายุความการใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย

- การขอให้ศาลบังคับทัณฑ์บน, ริบทรัพย์, หรือกักขังตามวิธีการเพื่อความปลอดภัยต้องทำ ****ภายใน 2 ปี**** นับแต่วันที่ผู้ถูกสั่งฝ่าฝืนคำสั่ง มิฉะนั้นขาดอายุความ.

7 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดหุโทษและการใช้บทบัญญัติทั่วไปกับกฎหมายอื่น (มาตรา 102–106, 17)

ความผิดหุโทษ

- **ความหมาย:** ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

- **ลักษณะเฉพาะ:**

- **ไม่มีความตั้งใจยังถือว่าผิด** (มาตรา 104) – เป็นกฎหมายความรับผิดโดยไม่ต้องมีเจตนา เช่น ฝ่าฝืนกฎจราจรบางอย่าง.

- **การพยายามไม่ต้องรับโทษ** (มาตรา 105) และ **ผู้สนับสนุนไม่ต้องรับโทษ** (มาตรา 106).

- **การกระทำผิดหุโทษซ้ำ** ไม่เป็นเหตุเพิ่มโทษ; ศาลสามารถเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังหรือลงโทษแบบรอลงโทษได้ (มาตรา 23, 56, 58).

- **อัตราโทษแบ่ง 4 ชั้น** (ชั้น 1–4) โดยอิงจำนวนเงินปรับและระยะเวลาจำคุก; บทบัญญัติพิเศษในภาค 3 จะกำหนดชั้นใดชั้นหนึ่งไว้.

การใช้บทบัญญัติทั่วไปในกฎหมายอื่น

- **ประมวลกฎหมายอาญาภาค 1** เป็นกฎหมายแม่บท : บทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิด การลงโทษ อายุความ ฯลฯ สามารถใช้กับความผิดตาม **กฎหมายอื่น** ได้ (มาตรา 17) เว้นแต่กฎหมายเฉพาะนั้นจะบัญญัติไว้ต่างหาก.

- ตัวอย่าง : พ.ร.บ. ไข้เชื้ก, พ.ร.บ. ศุลกากร และกฎหมายควบคุมอาคาร หากไม่กำหนดวิธีรับทรัพย์สินหรืออายุความ จะนำบททั่วไปของประมวลมาใช้ เช่น มาตรา 29–30 เรื่องยึดทรัพย์สินและกักขังแทนค่าปรับ.

- บททั่วไปยังใช้บังคับกับลหุโทษ แต่มีข้อยกเว้นตามมาตรา 102–106 เช่น การพยายาม/สนับสนุนไม่ต้องรับโทษ.

📌 เคล็ดลับจำก่อนสอบ

- จำให้ขึ้นใจว่า ****โทษมี 5 ประเภท**** เรียงจากหนัก → เบา: ประหารชีวิต, จำคุก, กักขัง, ปรับ, ริบทรัพย์สิน.
- ****เพิ่ม/ลดโทษ**** ต้องคำนึงถึงอัตราโทษและเหตุสมควร; ห้ามเพิ่มเกินโทษสูงสุดในมาตรา 18.
- ****มาตรา 90 (กรรมเดียวหลายบท)**** ใช้โทษหนักสุด; ****มาตรา 91 (หลายกระทง)**** ลงโทษทุกกระทงแต่รวมโทษสูงสุดมีเพดาน.
- ****การทำผิดซ้ำ (มาตรา 92-93)**** เพิ่มโทษได้หนึ่งในสามหรือครึ่งหนึ่งเฉพาะกรณี; ไม่ใช้กับประมาท/ลหุโทษ/เด็ก.
- ****อายุความ**** มีทั้งอายุความฟ้องคดีและอายุความการลงโทษ; ดูจากโทษสูงสุดของความผิด.
- ****ลหุโทษ**** เป็นความผิดเล็กน้อย: ไม่ต้องพิสูจน์เจตนา, พยายามไม่ผิด, ผู้สนับสนุนไม่ผิด.
- ****บททั่วไปภาค 1**** ใช้กับกฎหมายพิเศษเมื่อกฎหมายเฉพาะไม่กำหนด ทำให้ต้องตรวจสอบทั้งสองส่วนก่อนวินิจฉัย.

บทที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ

บทนี้รวมความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ ความมั่นคงภายในและภายนอก การรักษาสัมพันธไมตรีกับรัฐต่างประเทศ และการปราบปรามการก่อการร้าย เนื้อหาเรียงตามความสำคัญจากหัวข้อที่ออกสอบบ่อยที่สุด โดยเพิ่มตัวอย่าง 📝 และคำเตือน ⚠️ เพื่อช่วยจำ

1. ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ (มาตรา 107-112)

- ****คุ้มครองสถาบันฯ อย่างเข้มงวด**** – กฎหมายกำหนดโทษร้ายแรงสำหรับการกระทำต่อพระมหากษัตริย์ ราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เช่น ฆ่า ติร้าย หรือกักขัง ผู้กระทำและผู้พยายามมีโทษถึง ****ประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต**** (มาตรา 107-110) แม้การเตรียมการก็เป็นความผิด ✅
- ****การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ**** – มาตรา 112 ลงโทษผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือข่มขู่พระมหากษัตริย์ ราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการ โทษจำคุก 3-15 ปี ไม่ต้องพิสูจน์ความจริงและไม่มีข้อยกเว้นตามมาตรา 329 ⚠️ เนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์หรือการวิพากษ์ที่ไม่สุจริตอาจเข้าข่าย

2. ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงภายใน (มาตรา 113–118)

- ****กบฏหรือการล้มล้างรัฐธรรมนูญ**** – มาตรา 113 ห้ามใช้กำลังข่มขืนหรือขู่เจ็ญเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ยุบสภา ควบคุมศาล หรือแยกดินแดน ผู้กระทำและผู้พยายามถูกลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต  ต้องมีเจตนาทำลายระบอบรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่การชุมนุมเรียกร้องทั่วไป
- ****การเตรียมหรือสมคบคิดก่อกบฏ**** – มาตรา 114 ลงโทษผู้สะสมกำลังอาวุธ สมคบกัน หรือยุยงทหารตำรวจ ให้ก่อกบฏ เพียงตกลงหรือเตรียมการก็มีความผิด สนับสนุนหรือช่วยเหลือมีโทษเท่าตัวการ
- ****ยุยงทหารตำรวจให้ก่อจลาจล**** – มาตรา 115 ลงโทษผู้กระทำความผิดด้วยเจตนาขู่ให้กำลังทหารหรือตำรวจละทิ้งหน้าที่ หรือกระด้างกระเดื่อง
- ****ยุยงประชาชนให้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือก่อความไม่สงบ**** – มาตรา 116 ลงโทษผู้แสดงหรือเผยแพร่ข้อความ ต่อสาธารณชนเพื่อให้ประชาชนกระทำความผิดกฎหมายหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบแผ่นดิน การวิพากษ์รัฐบาลทั่วไป ไม่เข้าข่ายหากปราศจากการชักจูงให้ใช้ความรุนแรง
- ****การกระทำให้เกิดการหยุดงานหรือขัดขวางการค้า**** – มาตรา 117 ห้ามยุยงหรือจัดการให้คนหยุดทำงาน หรือการคำนึงก่อความเสียหายแก่สาธารณะ
- ****การดูหมิ่นธงชาติหรือเครื่องหมายของไทย**** – มาตรา 118 ลงโทษผู้กระทำการต่อธงชาติหรือเครื่องหมาย ราชอาณาจักรด้วยเจตนาเหยียดหยาม การใช้ธงเป็นเครื่องตกแต่งโดยไม่มีเจตนาเหยียดหยามไม่เป็นความผิด 

3. ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงภายนอก (มาตรา 119–129)

- ****การกระทำที่บั่นทอนเอกราช**** – มาตรา 119 ห้ามกระทำการเพื่อให้อำนาจอธิปไตยของไทยตกอยู่ภายใต้รัฐอื่นหรือบั่นทอนเอกราช ผู้กระทำมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต
- ****สมคบกับรัฐต่างประเทศหรือศัตรู**** – มาตรา 120–123 ลงโทษผู้ร่วมมือกับต่างชาติในการทำสงครามหรือให้ความช่วยเหลือต่างชาติที่ทำสงครามกับไทย รวมถึงการจัดส่งเสบียง จัดหาอาวุธ หรือบังคับแรงงานให้ศัตรู 
- ****ช่วยเหลือศัตรูในยามสงคราม**** – มาตรา 124–126 คุ้มครองความลับทางทหาร การเปิดเผยแผนป้องกันประเทศหรือความลับต่อศัตรูมีโทษหนัก เช่น กรณีตัวอย่างแดงยี่มกล้องจากคำไปถ่ายแผนป้องกันประเทศเพื่อนำไปขาย ถือเป็นการเตรียมกระทำที่เกี่ยวข้องกับความลับราชการ จึงต้องรับโทษเท่ากับผู้กระทำความผิดสำเร็จ ตามมาตรา 128 ผู้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนมีโทษตามมาตรา 129

4. ความผิดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ (มาตรา 130–135)

กฎหมายอาญาให้ความคุ้มครองต่อราชวงศ์และผู้แทนรัฐต่างประเทศที่มีสัมพันธ์ไมตรีกับไทย ดังนั้นการกระทำต่อบุคคลเหล่านี้หรือสัญลักษณ์ของรัฐต่างประเทศต้องใช้ความระมัดระวัง

4.1 การประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย หรือเสรีภาพของประมุขและผู้แทนรัฐต่างประเทศ (มาตรา 130–132)

- **มาตรา 130** – ห้ามทำร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายเสรีภาพของราชาธิบดี (กษัตริย์ต่างประเทศ), ราชาินี, ราชสามี, รัชทายาท หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศที่มีสัมพันธ์ไมตรีกับไทย โทษจำคุก 1–15 ปี การพยายามมีโทษเท่าความผิดสำเร็จ ตัวอย่าง: หากประชาชนทำร้ายร่างกายพระราชินีของมาเลเซียขณะเยือนไทยจะถูกลงโทษตามมาตรา

- **มาตรา 131** – คุ้มครอง “ผู้แทนรัฐต่างประเทศ” เช่น เอกอัครราชทูตหรืออุปทูตซึ่งได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ การทำร้ายหรือกักขังบุคคลเหล่านี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี

- **มาตรา 132** – การฆ่าหรือพยายามฆ่าบุคคลตามมาตรา 130 หรือ 131 มีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต 🤔

4.2 การหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อประมุขหรือผู้แทนรัฐต่างประเทศ (มาตรา 133–134)

- **มาตรา 133** – กำหนดโทษจำคุก 1–7 ปีหรือปรับ 20 000–140 000 บาท สำหรับผู้หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อราชาธิบดี ราชาินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขรัฐต่างประเทศที่มีสัมพันธ์ไมตรี ผู้กระทำต้องรู้สถานะของผู้ถูกดูหมิ่น มิฉะนั้นจะเป็นเพียงความผิดหมิ่นประมาทคนธรรมดา

🗣️ หากไม่ทราบว่าเป็นราชินีของอังกฤษ การดูหมิ่นเป็นเพียงลหุโทษ

- **มาตรา 134** – คุ้มครองผู้แทนรัฐต่างประเทศในตำแหน่งทางการทูต การหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นทูตมีโทษจำคุก 6 เดือน–5 ปีหรือปรับ 1 000–10 000 บาท

4.3 การกระทำต่อธงหรือเครื่องหมายแห่งรัฐต่างประเทศ (มาตรา 135)

- **มาตรา 135** – ห้ามทำลาย ทำให้เสียหาย หรือใช้ธงชาติหรือเครื่องหมายของรัฐต่างประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับไทยด้วยเจตนาเหยียดหยามรัฐนั้น โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40 000 บาท 
ตัวอย่าง: การชิงธงอังกฤษในห้องน้ำเพียงเพราะชอบลายสีสันไม่ใช่ความผิด แต่การเหยียดหยมเพื่อประณามประเทศนั้นเป็นความผิด

5. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย (มาตรา 135/1–135/4)

การก่อการร้ายเป็นประเด็นร่วมสมัยที่ออกสอบบ่อย มาตราเหล่านี้ได้รับการเพิ่มในปี 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมติสหประชาชาติ

5.1 ความผิดฐานก่อการร้าย (มาตรา 135/1)

- **นิยามการก่อการร้าย** – ผู้ใดกระทำความผิดอาญาโดยใช้กำลังประทุษร้าย ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรืออันตรายร้ายแรงต่อร่างกายหรือเสรีภาพของบุคคล, ทำลายระบบขนส่ง โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ, หรือทำให้ทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคลเสียหายอย่างร้ายแรง จนเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ **และ** มีความมุ่งหมายเพื่อข่มขู่หรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศให้กระทำหรือควเว้น หรือเพื่อสร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน เข้าข่ายความผิดฐานก่อการร้าย

- **โทษ** – ประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก 3–20 ปี และปรับ 60 000–1 000 000 บาท

- **ข้อยกเว้น** – การเดินขบวน ชุมนุม หรือประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่ถือเป็นการก่อการร้ายแม้จะมีการขัดขวางเล็กน้อย แต่หากใช้ความรุนแรงทำลายทรัพย์สินสาธารณะด้วยเจตนาเช่นว่านี้จะเข้าข่าย

5.2 การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย (มาตรา 135/2)

- ****ผู้จะก่อการร้าย**** – การขู่เชิญว่าจะก่อการร้ายและมีพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าผู้จะลงมือ เช่น ขู่วางระเบิดพร้อมมีอาวุธเตรียมไว้ ถือเป็นความผิดแม้ยังไม่ลงมือจริง การโหมเล่นตลกโดยไม่มีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ไม่เป็นความผิด
- ****การสะสมกำลังหรือเตรียมการ**** – การสะสมคนหรืออาวุธ จัดหาเงินทุน ให้หรือรับการฝึกก่อการร้าย ตระเตรียม แผน หรือสมคบกันเพื่อก่อการร้าย หรือยุยงประชาชนให้เข้าร่วม ล้วนเป็นความผิด
- ****ผู้ช่วยปกปิด**** – ผู้รู้ว่ามีผู้จะก่อการร้ายแต่ช่วยปกปิดไม่แจ้ง มีความผิดตามมาตรานี้
- ****โทษ**** – จำคุก 2–10 ปี และปรับ 40 000–200 000 บาท

5.3 ผู้สนับสนุนการก่อการร้าย (มาตรา 135/3)

- ****ผู้ช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวก**** ในการกระทำความผิดตามมาตรา 135/1 หรือ 135/2 มีโทษเท่ากับตัวการ
- ****ตัวอย่าง**** – การจัดหาอุปกรณ์หรือช่วยฝึกผู้ก่อการร้ายในค่ายกองกำลังแบ่งแยกดินแดนถือเป็นการสนับสนุน ต้องรับโทษเท่าตัวการ

5.4 การเป็นสมาชิกองค์กรก่อการร้าย (มาตรา 135/4)

- ****สภาพความผิด**** – เป็นการกระทำความผิดเพราะสถานะ (status crime) ผู้ใดเป็นสมาชิกขององค์กรที่สหประชาชาติประกาศให้เป็นคณะบุคคลก่อการร้ายและรัฐบาลไทยรับรองมติแล้ว มีความผิด แม้มิได้ลงมือกระทำใดๆ
- ****โทษ**** – จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140 000 บาท
- ****ข้อจำกัด**** – ต้องเป็นกลุ่มที่ประกาศโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและรัฐบาลไทยรับรอง หากเป็นกลุ่มอื่นที่ไม่ได้รับการประกาศ การเป็นสมาชิกอาจไม่เข้าข่ายมาตรานี้

เคล็ดลับจำก่อนสอบ 🎓

1. ****แยกเจตนาและบุคคลผู้คุ้มครอง**** – ความผิดแต่ละประเภทต้องดูว่ากฎหมายคุ้มครองใคร (พระมหากษัตริย์ ประมุขต่างประเทศ ประชาชนทั่วไป) และผู้กระทำความผิดต้องมีเจตนาชัดเจน ขาดเจตนาอาจเป็นเพียงความผิดทั่วไป
2. ****ก่อนการร้ายต้องมี “มูลเหตุชักจูงใจ”**** – การทำร้ายหรือทำลายโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นการก่อการร้าย ต่อเมื่อมีวัตถุประสงค์บั่นบั่นรัฐบาลหรือสร้างความหวาดกลัวในสาธารณะ ถ้าไม่มีวัตถุประสงค์นี้ก็เข้าข่ายความผิดอื่น
3. ****การหมิ่นประมาทบุคคลสำคัญต่างประเทศ**** – ต้องเป็นรัฐที่มีสัมพันธไมตรีกับไทย หากไม่ใช่ ถือเป็นความผิดหมิ่นประมาทคนธรรมดา
4. ****สถานะเป็นสมาชิกองค์กรก่อการร้าย**** – เพียงสมัครเป็นสมาชิกก็มีความผิดแม้ไม่ลงมือ แต่ต้องเป็นองค์กรที่สหประชาชาติประกาศและไทยรับรอง

ด้วยการจัดเรียงหัวข้อและตัวอย่างที่ชัดเจนนี้ ผู้เรียนสามารถท่องจำและวิเคราะห์บทบัญญัติทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ตรวจสอบสาระสำคัญอย่างครบถ้วนก่อนสอบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

บทสรุปเนื้อหาบทที่ 8 : ความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม

บทนี้แบ่งเป็นสองตอนใหญ่ คือ ****ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง (8.1)**** และ ****ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม (8.2)**** ซึ่งครอบคลุมกฎหมายอาญาหมวดตำแหน่งหน้าที่ราชการและระบบยุติธรรม เนื้อหาด้านล่างเรียงตามประเด็นที่ออกสอบบ่อย เพื่อให้จดจำง่ายและทบทวนได้รวดเร็ว

1 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง (8.1)

1.1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน (มาตรา 136–140)

- ****ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน (ม. 136)**** คือการแสดงความเหยียดหยาม คำ หรือสبประมาทเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นความผิดเบาแต่ลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับ ไม่ต้องมีบุคคลที่สามรับรู้ เช่น คำตำราวจว่า “ตำราวจาติหมา” ถือเป็นความผิด ส่วนหมิ่นประมาทต้องกล่าวต่อบุคคลอื่น
- ****แจ้งความเท็จ (ม. 137)**** คือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจในเรื่องนั้น ข้อความต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียหาย โดยผู้กระทำรู้ว่าข้อความไม่จริง เช่น แจ้งว่าคู่แข่งค้าขายขายของผิดกฎหมาย ทั้งที่ไม่จริง
- ****ต่อสู้อัดขวางเจ้าพนักงาน (ม. 138)**** คือการขัดขวาง ต่อสู้ หรือไม่ยอมให้เจ้าพนักงานหรือผู้ช่วยตามกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ เช่น ปิดไฟบ้านเพื่อให้ผู้ต้องหาแอบหนี หรือล็อกประตูไม่ให้ตำรวจเข้า คือต้องการต้านทาน
- ****ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน (ม. 139)**** คือใช้กำลังหรือขู่ข่มขืนใจให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างไม่ชอบ เช่น ข่มขู่ตำรวจให้ปล่อยผู้ต้องหา
- หากกระทำโดยมีอาวุธ มีผู้กระทำหลายคน หรือกระทำตามคำสั่งของคณะบุคคล จะถูกลงโทษหนักขึ้นตาม มาตรา 140

 ****ข้อควรจำ:**** แตกต่างระหว่างมาตรา 138 กับ 139 ตรงที่ ม.138 เพียงขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ แต่ ม. 139 มีการข่มขืนใจให้เจ้าพนักงานทำหรือไม่ทำอะไร ทั้งสองต่างจากการลอบทำร้ายเจ้าพนักงานซึ่งเข้าข่ายความผิดอื่น

1.2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ — การกระทำโดยทุจริต (มาตรา 147-149)

หลักเกณฑ์ที่สำคัญคือผู้กระทำความผิดต้องเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือได้รับมอบหมาย และการกระทำเกี่ยวข้องกับหน้าที่นั้น

- **ยักยอกทรัพย์สินของราชการ (ม. 147)** เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินของทางราชการ แล้วเบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต จะมีโทษจำคุก 5-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับ การกระทำความผิดอยู่ในหน้าที่ หากเป็นเงินส่วนตัวไม่เกี่ยวกับหน้าที่จะเข้าข่ายยักยอกสามัญ
- **ใช้อำนาจโดยมิชอบ (ม. 148)** เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งบังคับหรือจูงใจให้ผู้อื่นมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ ให้ตนเองหรือผู้อื่น เช่น ดำรวจแก๊งจับคนบริสุทธิ์แล้วเรียกเงิน หรือสรรพากรข่มขู่ให้ร้านค้าจ่ายเงินส่วนเกิน เพียงข่มขู่ใจหรือจูงใจให้มอบทรัพย์สิน ความผิดเสร็จแล้ว
- **เจ้าพนักงานเรียก-รับสินบน (ม. 149)** เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบเพื่อให้กระทำหรือไม่กระทำหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบด้วยหน้าที่หรือไม่ เป็นความผิดร้ายแรง อัตราโทษสูงถึงจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับ 100,000 – 400,000 บาท ถึงขั้นประหารชีวิต การเรียกหรือยอมรับถือเป็นความผิดสำเร็จทันที แม้ยังไม่ได้รับเงิน



****ข้อสอบข้อถาม:**** แยกความต่างระหว่าง ม.148 และ 149 — ม.148 คือใช้อำนาจกดดันเรียกผลประโยชน์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ส่วน ม.149 คือเรียกหรือรับสินบนเพื่อให้กระทำหรือไม่กระทำหน้าที่ (อาจเป็นภายหลังจับกุม)

1.3 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ — ไม่ถึงขั้นทุจริต

- **ปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต (ม. 157)** เป็นบททั่วไปควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน แบ่งเป็นสองลักษณะ: (1) ปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และ (2) ปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ ไม่ต้องมีผลเสียหายก็ผิด เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจงานลงนามรับงานโดยที่งานไม่เสร็จ หรือปล่อยผู้ต้องหาหนีเมื่อได้รับสินบน
- **ความผิดอื่น ๆ** รวมถึงปลอมแปลงเอกสารทางราชการ (ม. 161–162), กรอกรข้อความเท็จในเอกสารราชการ และออกเอกสารโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบเฉพาะ แต่ในการสอบมักเน้นม.157 เป็นหลัก



****ข้อสังเกต:**** มาตรา 157 เป็นบททั่วไป ถ้าการกระทำเข้าข่ายมาตราเฉพาะ (เช่น 147–149) ต้องลงโทษตามบทเฉพาะก่อน

2 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม (8.2)

2.1 การให้สินบนเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา 167)

- การ ****ให้ ขอบให้ หรือรับว่าจะให้**** ทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่เจ้าพนักงานยุติธรรม คือ ตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ หรือประวิงการกระทำอย่างผิดหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาท.
- เพียงเสนอหรือรับว่าจะให้ก็เป็นความผิด ไม่ต้องมีการมอบเงินจริง ประโยชน์ที่ให้อาจเป็นทรัพย์สินหรือสิทธิพิเศษ เช่น ช่วยเหลือลูกของผู้ให้เข้าเรียนโรงเรียนที่ตนดูแล

2.2 การทำลายหรือซ่อนเร้นพยานหลักฐาน (มาตรา 184 และ 185)

- **ทำลายพยานหลักฐานเพื่อช่วยผู้อื่นหลบโทษ (ม. 184)** ผู้ใดโดยตั้งใจช่วยผู้อื่นให้พ้นโทษหรือรับโทษน้อยลง ทำให้พยานหลักฐานในการกระทำความผิดเสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไป หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ การกระทำความผิดมุ่งช่วยผู้กระทำความผิด
- **ทำลายทรัพย์หรือเอกสารที่ส่งไว้ต่อศาล (ม. 185)** ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไป หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารที่ศาลรับไว้ในคดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ



****ตัวอย่าง:**** เผาฟางที่เป็นอนเลียดในคดีฆาตกรรมเพื่อช่วยผู้ร้าย, ย้ายศพหรือเก็บปืนของกลางให้หายไ้ ล้วนผิดตาม ม.184 ขณะที่การซ่อนเอกสารสัญญาที่ยื่นต่อศาลเพื่อให้คดีเสีย ผิดตาม ม.185

2.3 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

- **ช่วยผู้กระทำความผิดหลบหนี (ม. 189)** ผู้ใดช่วยผู้กระทำความผิดให้พ้นการจับกุม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หากผู้กระทำความผิดที่ช่วยต้องโทษหนัก ผู้ช่วยอาจถูกลงโทษเพิ่ม
- **ให้ที่พักพิงหรือช่วยผู้หลบหนีจากที่คุมขัง (ม. 192)** หากให้ที่ซ่อน หรือช่วยผู้หลบหนีจากที่คุมขังของศาล พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานสืบสวน จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับ ข้อยกเว้นคือช่วยบิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรส ศาลอาจไม่ลงโทษ (ม. 193).
- **ฝ่าฝืนวิธีการเพื่อความปลอดภัย (ม. 194)** ผู้ที่ศาลสั่งห้ามเข้าพื้นที่ หากฝ่าฝืนเข้าไป จะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับ



****ข้อควรจำก่อนสอบ:****

- การให้หรือรับสินบนเจ้าพนักงานยุติธรรม (ม. 167) ต่างจากสินบนทั่วไป (ม. 144) ตรงที่จำกัดเฉพาะผู้มีบทบาทในกระบวนการยุติธรรม.
- ทำลายหลักฐาน (ม. 184) ต้องมีเจตนาช่วยผู้อื่นหลบหนีคดี หากทำลายเพราะไม่รู้หรือไม่ได้ตั้งใจช่วยก็ไม่ผิด.
- การช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนี (ม. 189 และ 192) ไม่รวมช่วยขณะหนีการจับโดยอัยการ และมีข้อยกเว้นเพื่อช่วยบุพการีหรือคู่สมรส

สรุปเคล็ดลับการจำ

- **จำว่า “คูหมิ่น แจ่มเท็จ ขัดขวาง ช่มชืดใจ”** เป็นกลุ่มความผิดแรกที่คนทั่วไปกระทำกับเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นฐานสอบออกบ่อย
- **เน้นมาตรา 147–149 และ 157** เพราะเป็นหัวใจของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ: ยักยอกทรัพย์สิน, ใช้อำนาจข่มขู่เรียกผลประโยชน์, รับสินบน, และปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยทุจริต
- **รู้ว่ากฎหมายยุติธรรมมีบทเฉพาะ** (ม. 167) สำหรับการให้สินบนต่อศาลและพนักงานสอบสวน และบทเกี่ยวกับการทำลายพยานหลักฐานและช่วยผู้ต้องหาหลบหนี (ม. 184, 185, 189, 192).
- **อย่าลืมมูลเหตุเจตนาและประโยชน์ของกฎหมาย**: กฎหมายเหล่านี้มีวัตถุประสงค์คุ้มครองการบริหารและความยุติธรรมให้ดำเนินไปอย่างสุจริต ผู้สอบควรยกตัวอย่างคดีสั้นๆ เพื่อประกอบการจดจำ

สรุปเนื้อหาประเด็น **เหตุยกเว้นโทษสำหรับเด็ก**

ภาพรวมกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเด็ก

- **กฎหมายใหม่ (พ.ศ. 2565)** ได้แก้ไข **มาตรา 73** และ **มาตรา 74** ของประมวลกฎหมายอาญา โดยยกเลิกเกณฑ์อายุเดิมและกำหนดเกณฑ์ใหม่เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก
- เดิมเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีไม่ต้องรับโทษ แต่กฎหมายใหม่ปรับเป็น **เด็กไม่เกิน 12 ปี** เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
- กฎหมายเน้นแนวคิดฟื้นฟูและป้องกัน ไม่ต้องการให้เด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอาญาเร็วเกินไป เพราะจะกระทบสิทธิและเสรีภาพและอาจทำให้เด็กเรียนรู้พฤติกรรมผิด

มาตรา 73 – เด็กอายุ **ไม่เกิน 12 ปี**

- **เนื้อหาใหม่**: เด็กอายุ **ไม่เกิน 12 ปี** หากกระทำการที่กฎหมายกำหนดเป็นความผิด **ไม่ต้องรับโทษ**
 - พนักงานสอบสวนต้องส่งเด็กให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองเด็กเพื่อใช้มาตรการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ เช่น การดูแลและการปรับพฤติกรรม
 - นโยบายนี้สะท้อนหลักสิทธิเด็กของ **Convention on the Rights of the Child (CRC)** และข้อเสนอแนะทั่วไปฉบับที่ 10 (ค.ศ. 2007) ที่แนะนำให้ประเทศสมาชิกเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการรับผิดทางอาญา
 - จุดประสงค์หลักคือให้เด็กวัยประถมศึกษาได้รับการฟื้นฟูอย่างเหมาะสม และกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

🧒 มาตรา 74 – เด็กอายุกว่า 12 ปีแต่ **ไม่เกิน 15 ปี**

แม้ไม่ต้องรับโทษ แต่ศาลมีอำนาจเลือกใช้มาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้กระทำความผิดซ้ำ ดังนี้

1. **ว่ากล่าวตักเตือนและปล่อยตัว** โดยอาจเชิญบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาตักเตือนด้วย
2. **ส่งตัวเด็กให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองดูแล** โดยตั้งเงื่อนไขให้คอยระวังไม่ให้ก่อเหตุอีก และวางเงินประกันไม่เกินครั้งละ 10,000 บาทภายในช่วงเวลาที่ศาลกำหนด (ไม่เกิน 3 ปี)
3. **หากเด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอื่น** ศาลอาจมอบเด็กให้อยู่กับบุคคลนั้นได้ ถ้าบุคคลนั้นยอมรับเงื่อนไขตามข้อ 2
4. **ส่งตัวเด็กไปยังสถานศึกษา สถานฝึกอบรม หรือสถานแนะแนวทางจิต** ตามเวลาที่ศาลกำหนด แต่ต้องไม่เกินวันที่เด็กมีอายุครบ 18 ปี
5. **แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ** เพื่อเฝ้าติดตามและกำหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติ เช่นเดียวกับมาตรา 56 ของประมวลกฎหมายอาญา
6. **มอบตัวเด็กให้องค์กรหรือบุคคลอื่นดูแล** ในกรณีที่ไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้ โดยบุคคลหรือองค์กรนั้นมีอำนาจเทียบเท่าผู้ปกครองเพื่อสั่งสอนและจัดที่อยู่หรือหางานให้เด็กตามสมควร
7. **ศาลสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขคำสั่ง** หากเห็นว่าพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงภายในเวลาที่กำหนด

🎯 เหตุผลสำคัญในการแก้ไขกฎหมาย

- การแพทย์ชี้ว่าเด็กอายุ 10–12 ปีมีพัฒนาการทางสติปัญญาและจริยธรรมใกล้เคียงกัน จึงไม่ควรรับโทษอาญา
- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีควรได้รับการคุ้มครองและอยู่ในระบบการศึกษา ไม่ถูกกระทบสิทธิและเสรีภาพจากกระบวนการยุติธรรม
- การยกเลิกเกณฑ์อายุเดิมและขยายเป็น 12 ปีช่วยลดความเสี่ยงที่เด็กจะเรียนรู้การกระทำความผิดซ้ำ และช่วยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

🖋️ สรุปเพื่อการจำก่อนสอบ

- **เด็ก ≤ 12 ปี (มาตรา 73)** ✨ ไม่ต้องรับโทษ → ส่งให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กเพื่อฟื้นฟูและสงเคราะห์
- **เด็ก $> 12-15$ ปี (มาตรา 74)** 📖 ไม่ต้องรับโทษ แต่ศาลเลือกใช้มาตรการ เช่น ตักเตือน ส่งให้พ่อแม่ดูแล ส่งเข้าศูนย์อบรม หรือมอบให้บุคคล/องค์กรอื่นดูแล จนถึงอายุ 18 ปี และแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
- **เหตุผล** 🌱 ปรับเกณฑ์อายุเพราะเด็กวัยนี้ยังพัฒนาไม่เต็มที่ ควรเน้นการฟื้นฟูตามสิทธิเด็กและมาตรฐานสากล ไม่ใช่การลงโทษ